발송번호: 9-5-2015-029203233
발송일자: 2015.05.01.
제출기일: 2015.07.01.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

경제혁신 3개년 계획 3년의 혁신 30년의 성장

출원인 성명 주식회사 씨엠하이테크 (출원인코드: 120120401834)
주소

대리인 성명 김국진
주소

발명자 성명 김기정
주소

출원번호 10-2014-0003199
출원일자 2014.01.10.
발명의 명칭 엘리베이터 비상 통보 장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2015.07.01.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2015.07.01.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-7항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제7항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제7항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하, "통상의 기술자"라 합니다)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

출원발명은 엘리베이터 비상 통보 장치에 관한 것입니다. 그리고 출원발명에 대비되는 인용발명으로, 비상시 음성 고장 신고 시스템에 관한 **공개특허공보 제10-2011-0120029호**(2011. 11. 3.)에 게재된 발명(이하, "**인용발명 1**"이라 합니다), 엘리베이터 승차 상황 검출 장치에 관한 **일본 공개특허공보 특개2010-241546호**(2010. 10. 28.)에 게재된 발명(이하, "**인용발명 2**"라 합니다), 엘리베이터 조명 제어 장치에 관한 **일본 공개특허공보 특개2006-264854호**(2006. 10. 5.)게재된 발명(이하, "**인용발명 3**"이라 합니다)과, 엘리베이터 음성 알림 장치에 관한 **일본 공개특허공보 특개2012-162390호**(2012. 8. 30.)게재된 발명(이하, "**인용발명 4**"라 합니다)이 있습니다.

가. 청구항 1 관련

청구항 1 발명과 인용발명 1을 대비하면, **청구항 1 발명**의 엘리베이터의 이상 상태가 감지되면 건물의 내부 통신망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 **통신부**를 통하여 관리실로 자동 통보하도록 하는 **제어부**는 **인용발명 1**의 엘리베이터의 고장 또는 승객 갇힘 발생 시 건물의 내부 통신망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 **통신부**를 통하여 관리실로 자동 통보하도록 하는 **제어부**에 대응되며, 양 대응구성은 엘리베이터 비상 통보 장치를 이룬다는 점에서 동일합니다.

다만, 청구항 1 발명은 엘리베이터를 제어하는 엘리베이터 제어부와 연결되어, 엘리베이터의 이상 상태를 감지하는 이상 감지부 및 엘리베이터 내부에 승객의 유무를 감지하는 움직임 감지 센서를 포함한다는 점에서 인용발명 1과 **차이점**이 있습니다.

이러한 차이점을 살펴보면, 인용발명 1에서 비상 자동 통보 장치가 엘리베이터의 고장 또는 승객 갇힘 발생 시 이루어진다는 내용이 제시되어 있고, 이는 상기 엘리베이터의 고장 감지 및 승객 유무를 판단할 수 있는 수단이 엘리베이터 시스템에 마련되어 있음을 내재하고 있는 것이며, 특히, 인용발명 1과 인접한 기술분야 발명인 **인용발명 2**에서 엘리베이터의 승차 상황 검출 장치에 대한 기술적 구성이 제시되어 있어, 통상의 기술자가 인용발명 2의 상기 기술적 구성을 승객 유무 감지 센서로 쉽게 이용할 수 있으므로, 상기 차이점은 통상의 기술자가 인용발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 **청구항 1 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1 및 2**에 의하여 용이하게 발명할 수 있습니다.

나. 청구항 2 내지 7 관련

1) **청구항 2 발명**에 기재된 저장부에 대한 특징은, **인용발명 1**에서 비상통화수단이 고장 또는 승객 갇힘 이벤트가 발생하면 저장되어 있는 전화번호를 호출하여 자동 고장 신고를 하고, 유지보수요원을 배치 출동시킨다는 내용이 제시(단락 [0049] 참조)되어 있고, 해당 통신부가 119에도 연결되어 있는 기술적 특징이 제시되어 있어, 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

또한, **인용발명 1**에서 상기 이벤트가 발생하면 저장되어 있는 전화번호를 순차적으로 전화접속 연결될 때까지 호출한다는 내용이 제시(단락 [0049] 참조)되어 있고, 이와 함께, 비상통화수단이 저장되어 있는 내부관리인 및 유지보수요원 또는 119로 이루어지는 외부관리인을 호출한다는 내용이 제시(단락 [0051] 참조)되어 있으므로, **청구항 3 및 4 발명**에 기재

된 비상 메시지 전송에 관한 특징은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 **청구항 2 내지 4 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1 및 2**에 의하여 용이하게 발명할 수 있습니다.

2) **청구항 5 및 6 발명**에 기재된 충전부 및 비상등에 대한 특징은, 인용발명 1과 인접한 기술분야 발명인 **인용발명 3**에서 비상등(21)이 배터리로 구동되고, 밝기 검출부(35)를 통하여 그 검출치가 기준치 이하이면 상기 비상등을 점등한다는 내용이 제시(단락 [0022] 및 [0040] 내지 [0042] 참조)되어 있어, 통상의 기술자가 인용발명 3으로부터 쉽게 도출할 수 있고, 인용발명 3의 상기 배터리 및 비상등에 대한 기술적 구성을 인용발명 1에 제시된 엘리베이터의 비상 상태 시 작동하도록 쉽게 적용할 수 있습니다.

따라서 **청구항 5 및 6 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1 내지 3**에 의하여 용이하게 발명할 수 있습니다.

3) **청구항 7 발명**에 기재된 제어부에 대한 특징을 살펴보면, 인용발명 1과 인접한 기술분야 발명인 **인용발명 4**에서 엘리베이터의 이상 검출 수단이 이상 상태를 검출하면 그 상황과 대처 방법을 이용자에게 실시간 음성으로 전달하는 기술적 특징이 제시되어 있어, 이를 토대로 통상의 기술자가 인용발명 1의 엘리베이터의 비상 상태 발생 시 그 상황과 대처 방법을 이용자에게 음성으로 알리도록 구성할 수 있으며, 음성 전달 장치에 있어 스피커는 주지/관용기술 사항에 불과합니다.

따라서 **청구항 7 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2 및 4**에 의하여 용이하게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2011-0120029호(2011.11.03.) 1부.

첨부2 일본 공개특허공보 특개2010-241546호(2010.10.28.) 1부.

첨부3 일본 공개특허공보 특개2006-264854호(2006.10.05.) 1부.

첨부4 일본 공개특허공보 특개2012-162390호(2012.08.30.) 1부. 끝.

2015.05.01.

특허청 특허심사3국

차세대수송심사과 심사관 김종윤 _____

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
(참고 : 최후거절이유통지 후 및 특허거절결정에 대한 재심사 청구시의 보정에 대해서는 특허법 제47조제3항 규정도 적용됨을 알려드립니다.)

2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다(2013.3.22. 공포 개정특허법 제47조제4항).

3. 보정료 납부안내
o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-5467(담당심사관 김종윤)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.

※ 우 302-701 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)